المقنع

ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ)

الجزء ١٠

نص المؤلف كما في طبعة: بيروت ، 1400 ، المكتب الإسلامي
المصدر: مجموعة OpenITI (KITAB)، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.
نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.
Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

وهو فرض كفاية [ج ١٠ - ص ٣]

قال أحمد رحمه الله تعالى لا بد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم ويأمرهم بتقوى الله وإيثار [ج ١٠ - ص ٤]

طاعته في سره وعلانيته وتحري العدل والاجتهاد في إقامة الحق وأن يستخلف في كل صقع أصلح من يقدر عليه لهم ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه وعنه أنه سئل هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيره قال لا يأثم وهذا يدل على أنه

ليس بواجب فإن وجد غيره كره طلبه بغير خلاف في المذهب وإن طلب فالأفضل له أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام أحمد وقال ابن حامد الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه [ج ١٠ - ص ٦]

ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه ومن شرط صحتها معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء ويعين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان [ج ١٠ - ص ٧]

ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها وإشهاد شاهدين على توليته وقال القاضي تثبت بالاستفاضة إذا كان بلده قريبا تستفيض فيه أخبار بلد الإمام وهل تشترط عدالة المولي [ج ١٠ - ص ٨]

على روايتين وألفاظ التولية الصريحة سبعة وليتك الحكم وقلدتك واستنبتك واستخلفتك ورددت إليك وفوضت إليك وجعلت لك الحكم فإذا وجد لفظ منها والقبول من المولى انعقدت الولاية والكناية نحو اعتمدت عليك أو عولت عليك ووكلت إليك [ج ١٠ - ص ٩]

وأسندت إليك الحكم فلا ينعقد بها حتى تقترن بها قرينة نحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه وما أشبهه [ج ١٠ - ص ١٠]

وإذا ثبتت الولاية وكانت عامة استفاد بها النظر في عشرة أشياء فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه والنظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس

[ج ١٠ - ص ١١]

والنظر في الوقوف في عمله بإجرائها على شرط الواقف وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن وإقامة الحدود وإقامة الجمعة والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طريق المسلمين وأفنيتهم وتصفح حال شهوده وأمنائه والاستبدال بمن ثبت جرحه منهم فأما جباية الخراج وأخذ الصدقة فعلى وجهين وله طلب الرزق [ج ١٠ - ص ١٢]

لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة فأما مع عدمها فعلى وجهين

[ج ١٠ - ص ١٣]

ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ويجوز أن يوليه خاصا في أحدهما أو فيهما فيوليه عموم النظر في بلد أو محلة خاصة فينفذ قضاؤه في أهله ومن طرأ إليه أو يجعل إليه الحكم في [ج ١٠ - ص ١٤]

المداينات خاصة أو في قدر من المال لا يتجاوزه أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها ويجوز أن يولي قاضيين أو أكثر في بلد واحد يجعل إلى كل واحد عملا فيجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس وإلى الآخر عقود الأنكحة دون غيرها فإن جعل إليهما عملا واحدا جاز وعند القاضي لا يجوز [ج ١٠ - ص ١٥]

وإن مات المولي أو عزل المولى مع صلاحيته لم تبطل ولايته في أحد الوجهين وتبطل في الآخر [ج ١٠ - ص ١٦]

وهل ينعزل قبل العلم بالعزل على وجهين بناء على الوكيل [ج ١٠ - ص ١٧]

وإذا قال المولي من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فهو خليفتي أو قد وليته لم تنعقد الولاية لمن ينظر وإن قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهم فهو خليفتي انعقدت الولاية [ج ١٠ - ص ١٨]

ويشترط في القاضي عشر صفات أن يكون بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا [ج ١٠ - ص ١٩]

متكلما مجتهدا [ج ١٠ - ص ٢٠]

وهل يشترط كونه كاتبا على وجهين والمجتهد [ج ١٠ - ص ٢١]

من يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام الحقيقية والمجاز والأمر والنهي والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثنى منه ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها وتواترها [ج ١٠ - ص ٢٢]

من آحادها ومرسلها ومتصلها ومسندها ومنقطعها مما له تعلق بالأحكام خاصة ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه والعربية المتداولة [ج ١٠ - ص ٢٣]

بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه فمن وقف عليه ورزق فهمه صلح للقضاء والفتيا وبالله التوفيق

[ج ١٠ - ص ٢٤]

وإن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه في المال وينفذ [ج ١٠ - ص ٢٦]

في القصاص والحد والنكاح واللعان في ظاهر كلامه ذكره أبو الخطاب

[ج ١٠ - ص ٢٧]

وقال القاضي لا ينفذ إلا في الأموال خاصة [ج ١٠ - ص ٢٨]

باب أدب القاضي

ينبغي أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف حليما ذا أناة وفطنة بصيرا بأحكام الحكام قبله [ج ١٠ - ص ٢٩]

وإذا ولي في غير بلده سأل عمن فيه من الفقهاء والفضلاء والعدول وينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه ويدخل البلد يوم الاثنين أو الخميس أو السبت لابسا أجمل ثيابه فيأتي الجامع فيصلي ركعتين ويجلس مستقبل القبلة [ج ١٠ - ص ٣٠]

فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرئ عليهم وأمر من ينادي من له حاجة فليحضر يوم كذا ثم يمضي إلى منزله وينفذ فيتسلم ديوان الحكم من الذي كان قبله ثم يخرج في اليوم الذي وعد بالجلوس فيه على أعدل أحواله غير غضبان ولا جائع ولا شبعان ولا حاقن ولا مهموم بأمر يشغله عن الفهم

[ج ١٠ - ص ٣١]

فيسلم على من يمر به ثم يسلم على من في مجلسه ويصلي تحية المسجد إن كان في مسجد ويجلس على بساط ويستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه سرا أن يعصمه من الزلل ويوفقه للصواب ولما يرضيه من القول والعمل ويجعل مجلسه في مكان فسيح كالجامع والفضاء والدار الواسعة في وسط البلد إن أمكن [ج ١٠ - ص ٣٢]

ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا إلا في غير مجلس الحكم إن شاء الله ويعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة [ج ١٠ - ص ٣٣]

فإن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا قدم أحدهم بالقرعة ويعدل بين الخصمين في لحظة ولفظه ومجلسه والدخول عليه [ج ١٠ - ص ٣٤]

إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم بالمسلم عليه في الدخول ويرفعه في الجلوس وقيل يسوي بينهما ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجة ولا يعلمه كيف يدعي في أحد الوجهين وفي الآخر [ج ١٠ - ص ٣٥]

يجوز له تحرير الدعوى له إذا لم يحسن تحريرها وله أن يشفع إلى خصمه لينظره أو ليضع عنه ويزن عنه وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن [ج ١٠ - ص ٣٦]

ويشاورهم فيما يشكل عليه فإن اتضح له حكم وإلا أخره ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه [ج ١٠ - ص ٣٧]

ولا يقضي وهو غضبان ولا حاقن ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس والبرد المؤلم والحر المزعج فإن خالف وحكم فوافق الحق نفذ حكمه [ج ١٠ - ص ٣٨]

وقال القاضي لا ينفذ وقيل إن عرض ذلك بعد فهم الحكم جاز وإلا فلا ولا يحل له أن يرتشي ولا يقبل الهدية [ج ١٠ - ص ٣٩]

إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته بشرط أن لا تكون له حكومة

[ج ١٠ - ص ٤٠]

ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله [ج ١٠ - ص ٤١]

ويستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ما لم يشغله عن الحكم وله حضور الولائم فإن كثرت تركها كلها ولم يجب بعضهم دون بعض

[ج ١٠ - ص ٤٢]

ويوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا علما [ج ١٠ - ص ٤٣]

يجلسه بحيث يشاهد ما يكتبه ويجعل القمطر مختوما بين يديه ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ولا يحكم لنفسه ولا لمن تقبل شهادته له ويحكم بينهم بعض خلفائه وقال أبو بكر يجوز ذلك [ج ١٠ - ص ٤٤]

فصل

وأول ما ينظر فيه أمر المحبسين فيبعث ثقة إلى الحبس فيكتب اسم كل محبوس ومن حبسه وفيم حبسه في رقعة منفردة ثم ينادى في البلد أن القاضي ينظر في أمر المحبسين غدا فمن له منهم خصم فليحضر

[ج ١٠ - ص ٤٥]

فإذا كان الغد وحضر القاضي أحضر رقعة فقال هذه رقعة فلان ابن فلان فمن خصمه فإن حضر خصمه نظر بينهما [ج ١٠ - ص ٤٦]

وإن كان حبس في تهمة أو افتئات على القاضي قبله خلي سبيله

[ج ١٠ - ص ٤٧]

وإن لم يحضر له خصم وقال حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم لي نادى بذلك ثلاثا فإن حضر له خصم وإلا أحلفه وأخلى سبيله

[ج ١٠ - ص ٤٨]

ثم ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف ثم في حال القاضي قبله فإن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا [ج ١٠ - ص ٤٩]

وإن كان ممن لا يصلح نقض احكامه وإن وافقت الصحيح ويحتمل ان لا ينقض الصواب منها [ج ١٠ - ص ٥٠]

وإن استعداه على القاضي خصم له احضره وعنه لا يحضره حتى يعلم ان لما ادعى اصلا وإن الاستعداه على القاضي قبله ساله عما يدعيه فإن قال لي عليه دين معاملة أو رشوة راسله [ج ١٠ - ص ٥١]

فإن اعترف بذلك امره بالخروج منه وإن انكر وقال إنما يريد تبذيلي فإن عرف ان لما ادعاه اصلا احضره وإلا فهل يحضره على روايتين وإن قا ل حكم علي بشهادة فاسقين فانكر قالقول قوله بغير يمين وان قال الحاكم المعزول كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق قبل قوله

[ج ١٠ - ص ٥٢]

ويحتمل ان لا يقبل قوله وإن ادعى على امراة غير برزة لم يحضرها وامرها بالتوكيل وإن وجبت عليها اليمين ارسل اليها من يحلفها [ج ١٠ - ص ٥٣]

وإذا ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه كتب إلى ثقات من اهل ذلك الموضع ليتوسطوا بينهما [ج ١٠ - ص ٥٤]

فإن لم يقبلوا قيل للخصم حقق ما تدعيه ثم يحضره وإن بعدت المسافة

[ج ١٠ - ص ٥٥]

باب طريق الحكم وصفته

إذا جلس اليه خصمان فله ان يقول من المدعي منكما وله ان يسكت حتى يبتدئا فإن سبق أحدهما بالدعوى قدمه [ج ١٠ - ص ٥٦]

وإن ادعيا معا قدم احدهما بالقرعة فإذا انقضت حكومته سمع دعوى الاخر ثم يقول للخصم ما تقول فيما ادعاه ويحتمل ان لا يملك سؤاله حتى يقول المدعي اسأل سؤاله عن ذلك فإن اقر له لم يحكم حتى يطالبه المدعي بالحكم [ج ١٠ - ص ٥٧]

وإن انكر مثل ان يقول المدعي اقرضته الفا اوبعته فيقول ما اقرضي ولا باعني أو ما يستحق علي ماادعاه ولا شيئا منه أو لا حق له علي صح الجواب [ج ١٠ - ص ٥٨]

وللمدعي أن يقول لي بينة فإن لم يقل قال الحاكم الك بينة فإن قال لي بينة امره بإحضارها فإن احضرها سمعها الحاكم [ج ١٠ - ص ٥٩]

وحكم بها إذا ساله المدعي ولا خلاف في انه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان [ج ١٠ - ص ٦٠]

فإت لم يسمعه معه أحد أو سمعه معه شاهد واحد فله الحكم به نص عليه وقال القاضي لا يحكم به ليس له الحكم بعلمه مما راه وسمعه نص عليه وهو اختيار الأصحاب [ج ١٠ - ص ٦١]

وعنه ما يدل على جواز ذلك سواء كان في حد أو غيره وإن قال المدعي مالي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه [ج ١٠ - ص ٦٢]

قيعلمه ان له اليمين على خصمه وإن سال إحلافه احلفه وخلى سبيله وإن احلفه أو حلف هو من غير سؤال المدعي يعتد بيمينه [ج ١٠ - ص ٦٣]

وإن نكل قضى عليه بالنكول نص عليه واختاره عامة شيوخنا فيقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا فإن لم يحلف قضى عليه إذا سأل المدعي ذلك [ج ١٠ - ص ٦٤]

وعند أبي الخطاب ترد اليمين على المدعي وقال قد صوبه أحمد وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ قال للناكل لك رد اليمين على المدعي فإن ردها حلف المدعي وحكم له وإن نكل أيضا صرفهما [ج ١٠ - ص ٦٥]

فإن عاد احدهما فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك حتى يحتكما في مجلس اخر وإن قال المدعي لي بينة بعد قوله مالي بينة لم تسمع ذكره الخرقي ويحتمل أن تسمع [ج ١٠ - ص ٦٦]

وإن قال ما اعلم لي بينة ثم قال قد علمت لي بينة سمعت وإن قال شاهدان نحن نشهد لك فقال هذان بينتي سمعت وإن قال ما اريد أن تشهدا لي لم يكلف إقامة البينة وإن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت غائبة فله إحلافه [ج ١٠ - ص ٦٧]

وإن كانت حاضرة فهل له ذلك على وجهين وإن حلف المنكر ثم احضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق [ج ١٠ - ص ٦٨]

وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر قال له القاضي إن اجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك وقيل يحبسه حتى يجيب وإن قال لي مخرج مما ادعاه لم يكن مجيبا وإن قال لي حساب أريد أن أنظر لم يلزم المدعي إنظاره وإن قال قد قضيته أو ابراني ولي بينة بالقضاء أو الإبراء وسال الانظار انظر ثلاثا [ج ١٠ - ص ٦٩]

وللمدعي ملازمته فإن عجز حلف المدعي على نفي ما ادعاه واستحق فإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها وهل يحلف المدعى عليه على وجهين [ج ١٠ - ص ٧٠]

فإن كان المقر له حاضرا مكلف سئل فإت ادعاها لنفسه ولم تكن بينة حلف واحذها وإن اقر بها للمدعي سلمت اليه وإن قال ليست لي ولا اعلم لمن هي سلمت إلى المدعي في أحد الوجهين [ج ١٠ - ص ٧١]

وفي الاخر لا تسلم إليه إلا بينة ويجعلها الحاكم عند امين وإن أقر بها الغائب أو صبي أو مجنون سقطت عنه الدعوى ثم إن كان للمدعي بينة سلمت اليه وهل يحلف على وجهين وإن لم تكن له بينة حلف المدعى عليه انه لا يلزمه تسليمها اليه وأقرت في يده [ج ١٠ - ص ٧٢]

إلا ان يقيم بينة انها لمن سمى فلا يحلف وإن اقر بها لمجهول قيل له إما ان تعرفه أو نجعلك ناكلا

فصل

ولا تصح الدعوى إلإ محررة تحريرا يعلم بها المدعى [ج ١٠ - ص ٧٣]

إلا في الوصية والاقرار فإنها تجوز بالمجهول فإن كان المدعى عينا حاضرة عينها [ج ١٠ - ص ٧٤]

وإن كانت غائبة ذكر صفاتها إن كانت تنضبط بها والأولى ذكر قيمتها وإن كانت تالفة من ذوات الامثال ذكر قدرها وجنسها وصفتها وإن ذكر قيمتها كان أولى وإن لم تنضبط بالصفات فلا بد من ذكر قيمتها وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المراة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها ونسبها وذكر شروط النكاح وانه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها في الصحيح من المذهب [ج ١٠ - ص ٧٥]

وإن ادعى بيعا أو عقدا سواه فهل يشترط ذكر شروطه يحتمل وجهين

[ج ١٠ - ص ٧٦]

وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا سمعت دعواها وإن لم تدع سوى النكاح فهل تسمع دعواها على وجهين وإن ادعى قتل موروثه ذكر القاتل وانه انفرد به أو شارك غيره وانه قتله عمدا أو خطا أو شبه عمد ويصفه [ج ١٠ - ص ٧٧]

وإن ادعى الإرث ذكر سببه وإن ادعى شيئا محلى قومه بغير جنس حليته فإن كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما للحاجة [ج ١٠ - ص ٧٨]

فصل

وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا في اختيار أبي بكر والقاضي وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة اختاره الخرقي [ج ١٠ - ص ٨٠]

وإن جهل اسلامه رجع إلى قوله والعمل على الاول وإذا علم الحاكم عدالتهما عمل بعلمه وحكم بشهادتهما إلا ان يرتاب بهما فيفرقهما

[ج ١٠ - ص ٨١]

ويسال كل واحد كيف تحملت ومتى وفي اي موضع وهل كنت وحدك أو انت وصاحبك فإن اختلفا لم يقبلهما وإن اتفقا وعظهما وخوفهما فإن ثبتا حكم بهما إذت ساله المدعي فإن حرحهما المشهود عليه كلف البينة بالجرح فإن سأل الانظار انظر ثلاثا [ج ١٠ - ص ٨٢]

وللمدعي ملازمته فإن لم يقم بينة حكم عليه ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة إما أن يراه أو يستفيض عنه وعنه انه يكفي ان يشهد انه فاسق وليس بعدل [ج ١٠ - ص ٨٣]

وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله قال للمدعي زدني شهودا وإن جهل حاله طالب المدعي بتزكيته ويكفي في التزكية شاهدان يشهدان انه عدل مرضي [ج ١٠ - ص ٨٤]

ولا يحتاج ان يقول علي ولي [ج ١٠ - ص ٨٥]

وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح اولى وإن سال المدعي حبس المشهود عليه حت يزكي فهل يحبس شهوده على وجهين [ج ١٠ - ص ٨٦]

وإن اقام شاهدا وساله حبسه حتى ة يقيم الاخر حبسه إن كان في المال وإن كان في غيره فعلى وجهين وإن حاكم اليه من لايعرف

[ج ١٠ - ص ٨٧]

لسانه ترجم له من يعرف لسانه ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة الا قول عدلين وعنه يقبل قول واحد [ج ١٠ - ص ٨٨]

ومن ثبتت عدالته مرة فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة اخرى على وجهين

فصل

وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة سمعه الحاكم وحكم بها [ج ١٠ - ص ٨٩]

وهل يحلف المدعى انه لم يبرا اليه منه ولامن شيء منه على روايتين

[ج ١٠ - ص ٩٠]

ثم إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي أو افاق المجنون فهو على حجته وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر فإن امتنع عن الحضور سمعت البينة وحكم بها في احدى الروايتين والاخرى لا تسمع

[ج ١٠ - ص ٩١]

حتى يحضر فإن ابى بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره فإن تكرر منه الاستتار اقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله وخروجه حتى يحضر وإن ادعى ان اباه مات عنه وعن اخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه فاقر عليه أو ثبتت بينة سلم إلى المدعي نصيبه واخذ الحاكم

نصيب الغائب فيحفظه له ويحتمل انه إذا كان المال دينا أن يترك نصيب الغائب في ذمة الغريم حتى يقدم + + + + نصيب الغائب فيحفظه له قدمه في المحرر والرعاية والفروع وجزم به في الوجيز لأن حقه ثبت وذلك يوجب تسليم نصيبه إليه وكذا حكمه بوقف يدخل فيه من لم يخلق تبعا وإثبات أحد الوكيلين والوكالة في غيبة الاخر فتثبت له تبعا وسؤال أحد الغرماء الحجر كالكل وقد سبق

قال الشيخ تقي الدين والقضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة أن الحكم فيها لواحد أو عليه يعمه وغيره وحكمه لطبقة حكم للثانية إن كان الشرط واحدا ثم من أبدى ما يجوز ان يمنع الاول من الحكم عليه فللثاني الدفع به ويحتمل أنه إذا كان المال دينا أن يترك نصيب الغائب وغير الرشيد في ذمة الغريم حتى يقدم ويرشد الاخر لأنه لا يؤمن عليه التلف إذا قبضه فإن تعذر أخذ الباقي شارك الاخر فيما أخذه فاذا حضر الغائب ورشد الاخر لم تعد الدعوى إلا من جهة غير الإرث وإن أقام الحاضر الرشيد شاهدا وحلف معه في الإرث أخذ حقه فاذا حضر الغائب ورشد الاخر حلفا بدون إعادة البينة إلا في غير الإرث ذكره في الرعاية

والأول أولى لأنه تعرض التلف لفلس وموت وعزل الحاكم وتعذر البينة وكالمنقول وكما لو اجره صغيرا أو مجنونا ثم إذا دفعنا إلى الحاضر نصف

العين أو الدين لم يطالبه بضمينن لأن فيه طعنا على الشهود

قال الأضحاب سواء كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة أو لا

[ج ١٠ - ص ٩٣]

وإن ادعى إنسان ان الحاكم حكم [ج ١٠ - ص ٩٤]

بحق فصدقه قبل قول الحاكم وحده وإن لم يذكر الحاكم ذلك فشهد عدلان انه حكم له به قبل شهادتهما وامضى القضاء وكذلك إن شهدا فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا قبل شهادتهما وان لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطرة في صحيفة تحت ختمة بخطه فهل ينفذه على روايتين [ج ١٠ - ص ٩٥]

وكذلك الشاهد اذا راى خطه في كتاب بشهادة ولم يذكرها فهل له ان يشهد [ج ١٠ - ص ٩٦]

يها على روايتين

فصل

ومن كان له على إنسان حق ولم يمكنه اخذ بالحكم وقدر له على مال لم يجز له ان ياخذ قدر حقه نص عليه واختاره عامة شيوخنا [ج ١٠ - ص ٩٧]

وذهب بعضهم من المحدثين إلى جواز ذلك فإن قدر على جنس حقه اخذ قدر حقه وإلا قومه واخذ بقدر حقه متحريا للعدل في ذلك لحديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وكقوله عليه السلام الرهن مركوب ومحلوب [ج ١٠ - ص ٩٨]

وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن وذكر ابن أبي موسى عنه رواية أنه يزيل العقود والفسوخ [ج ١٠ - ص ٩٩]

باب كتاب القاضي إلى القاضي

يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد به المال كالقرض والغضب والبيع والاجارة والرهن والصلح والوصية له والجناية الموجبة للمال ولا يقبل في حد الله تعالى وهل يقبل فيما عدا ذلك مثل القصاص والنكاح والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتابة والتوكل والوصية إليه على روايتين [ج ١٠ - ص ١٠٣]

فاما حد القذف فإن قلنا هو لله تعالى فلا يقبل فيه وإن قلنا للادمي فهو كالقصاص ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه [ج ١٠ - ص ١٠٤]

في المسافة القريبة ومسافة القصر ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة [ج ١٠ - ص ١٠٥]

ويجوز ان يكتب إلى قاض معين والى من يصل اليه كتابي هذا من قضاه المسلمين وحكامهم ولا يقبل الكتاب إلا ان يشهد به شاهدان يحضرهما القاضي الكابت فيقراه [ج ١٠ - ص ١٠٦]

عليهما ثم يقول اشهدكما ان هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه اليهما فإذا وصلا إلى المكتوب اليه دفعا اليه الكتاب وقالا نشهد ان هذا كتاب فلان اليك من عمله واشهدنا عليه والاحتياط ان يشهدا عليه بما فيه ويختمه ولا يشترط ختمه [ج ١٠ - ص ١٠٧]

وإن كتب كتابا وادرجه وختمه وقال هذا كتابي إلى فلان اشهدا على بما فيه لم يصح لأن أحمد قال فيمن كتب وصية وختمها ثم أشهد على ما فيها فلا حتى يعلمه ما فيها ويتخرج الجواز لقوله اذا وجوت وصية الرجل مكتوبة عند راسه من غير ان يكون اشهد لو اعلم بها احدا عند موته وعرف خطه وكان مشهور فإنه ينفذ ما فيها وعلى هذا إذا عرف المكتوب إليه انه خط القاضي الكاتب وختمه جاز قبوله + + + + وحاصله أنه يقبل سواء كان مختوما أو غير مختوم ومفتولا أو غير مفتول لأن الاعتماد على شهادتهما لا على الخط الختم فإن انمحى الخط وكان يحفظان ما فيه جاز لهما أن يشهدا بذلك فائدة لا يشترط أن يذكر القاضي الكاتب اسمه في العنوان ولا ذكر المكتوب اليه في باطنه

وقال أبو حنيفة إذا لم يذكر اسمه لا يقبل لأن الكتاب اليه

ولا يكفي ذكر اسمه في العنوان دون باطنه لأن ذلك لم يقع على وجه المخاطبة وإن كتب كتابا وأدرجه وختمه وقال هذا كتابي إلى فلان اشهدا علي بما فيه لم يصح قدمه في المحرر والمستوعب والفروع جزم به في الوجيز وهو قول أكثر العلماء لأنهما شهد بمجهول لا يعلمانه فلم يصح كما لو شهدا أن لفلان على فلان مالا لأن أحمد قال فيمن كتب وصية وختمها ثم أشهد على ما فيها فلا حتى يعلمه بما فيها هذا تنبيه على جهة الأصل المستفاد منه الحكم المذكور ويتخرج الجواز هذا رواية كما لو شهدا ما في هذا

الكيس من الدراهم جازت شهادته وإن لم يعلما قدرها لقوله إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحدا عند موته وعرف خطه وكان مشهورا فإنه ينفذ ما فيها لأنهما سواء في المعنى فكذا يجب ان يكون حكما وعلى هذا إذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه جاز قبوله لأن القبول هنا كتنفيذ الوصية وقيل هو على الوجهين [ج ١٠ - ص ١٠٨]

والعمل على الاول فإذا وصل الكتاب فاحضر المكتوب اليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب فقال لست فلان ابن فلان فالقول قوله مع يمينه إلا ان تقول به بينة فإن ثبت انه فلان ابن فلان ببينة أو اقرار فقال المحكوم عليه غيري لم يقبل منه إلا ببينة تشهد أن في البلد من يساويه فيما سمي ووصف به فيتوقف الحكم حتى يعلم من المحكوم عليه

[ج ١٠ - ص ١٠٩]

منهما [ج ١٠ - ص ١١٠]

وإن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت لم يقدح في كتابه

[ج ١٠ - ص ١١١]

وان تغيرت بفسق لم يقدح فيما حكم به وبطل فيما ثبت عنده ليحكم به وإذا تغيرت حال المكتوب اليه فلمن قام مقامه قبول الكتاب والعمل به

فصل

وإذا حكم عليه فقال اكتب لي إلي الحاكم الكاتب انك حكمت علي

حتى لا يحكم على ثانيا لم يلزمه ذلك ولكنه يكتب له محضرا بالقضية وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته مثل إن انكر وحلفه الحاكم فسال الحاكم ان يكتب له محضرا بما جرى ليثبت حقه أو برأته لزمه أجابته

[ج ١٠ - ص ١١٣]

وإن سأل من ثبت محضره عند الحاكم ان يسجل له فعل ذلك وجعل نسختين نسخة يدفعها اليه والاخرى يحبسها عنده والورق من بيت المال فإن لم يكن فمن مال المكتوب له [ج ١٠ - ص ١١٤]

وصفه المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان أبن فلان الفلاني قاضي عبد الله الامام على كذا وكذا وإن كان نائبا كتب خليفة القاضي فلان قاضي عبد الله الامام في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا مدع ذكر انه فلان ابن فلان واحضر معه مدعى عليه انه فلان ابن فلان

[ج ١٠ - ص ١١٥]

فادعى عليه كذا فاقر له أو فانكر فقال القاضي للمدعي الك بينة فقال نعم فاحضرها وسأله سماعها ففعل أو فانكر ولم يقم له بينة وسال إحلافه فاحلفه وإن نكل عن اليمين ذكر ذلك وانه حكم عليه بنكوله وإن رد اليمين فحلفه حكى ذلك وساله أن يكتب له محضرابما جرى فأجابه اليه في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ويعلم في الاقرار والاحلاف جرى الامر على ذلك وفي البينة شهد عند بذلك واما السجل فهو لانفاذ ما ثبت عنده والحكم به وصفته ان يكتب هذا ما اشهد عليه القاضي فلان ابن فلان ويذكر ما تقدم من حضره من الشهود اشهدهم [ج ١٠ - ص ١١٦]

انه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر من خصمين يذكرهما ان كانا معروفي وإلا قال مدع ومدعي عليه جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الاخر بمعرفة فلان ابن فلان ويذكر المشهود عليهي واقراره في صحة منه وسلامة وجواز امر بجميع ما سمى ووصف به في كتاب نسخته كذا وبنسخ الكتاب المثبت أو الحضر جميعه حرفا بحرف فإذا فرغ منه قال وإن القاضي امضاه وحكم به على ما هو الواجب عليه في مثله بعد ان سأله ذلك وإلا شهد به الخصم المدعي ويذكر اسمه ونسبه ولم يدفعه الخصم الحاضر [ج ١٠ - ص ١١٧]

معه بحجة وجعل كل ذي حجة على حجته واشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وامضائه من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ في اعلاه وامر بكتب هذا السجل نسختين متساويين نسخة منهما بجلد ديوان الحكم ويدفع الاخرى إلى من كتبها له وكل واحد منهما حجة ووثيقة فيما انفذه فيهما وهذا يذكر للخروج من الخلاف ولو قال إنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان ما في كتاب نسخته كذا ولم يذكر بمحضر من الخصمين ساغ لجواز القضاء على الغائب وما يجتمع عنده من المحاضر والسجلات في كل اسبوع أو شهر على قلتها كثرتها بضم بعضها إلى بعض ويكتب عليها محاضر وقت كذا في سنة كذا [ج ١٠ - ص ١١٨]

باب القسمة

وقسمة الاملاك [ج ١٠ - ص ١١٩]

جائزة وهي نوعان قسمة تراض وهي ما فيها ضرر أو رد عوض من احدهما كالدور الصغار والحمام والعضائد المتلاصقة اللاتي لا يمكن قسمة كل عين مفردة والأرض التى في بعضها بئر أو يناء ونحوه مما لا يمكن قسمته بالإجراء والتعديل إذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة جاز وهذه جارية مجرى البيع في انه لا يجبر عليها الممتنع منها ولا يجوز فيها إلا ما يجوز في البيع [ج ١٠ - ص ١٢٠]

والضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسم في ظاهر كلامه

[ج ١٠ - ص ١٢١]

او لا ينتفعان به مقسوما في ظاهر كلام الخرقي فإن كان الضرر على احدهما دون الاخر كرجلين لاحدهما الثلثان وللاخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين بقسمها ويتضرر الاخر فطلب من لا يتضرر القسم لم يجبر عليه الاخر وإن طلبه الاخر اجبر الأول وقال القاضي إن طلبه الاول اجبر الآخر وإن طلبه المضرور لم يجبر الاخر [ج ١٠ - ص ١٢٢]

وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها فطلب احدهما قسمها اعيانا بالقيمة لم يجبر عليه وقال القاضي يجبر [ج ١٠ - ص ١٢٣]

وإن كان بينهما حائط لم يجبر الممتنع من قسمة وإن الاخر استهدم لم يجبر على قسم عرصته وقال اصحابنا إن طلب قسمه طولا بحيث يكون له نصف الطول في كمال العرض اجبر الممتنع وإن طلب قسمة عرضا وكانت تسع حائطين اجبر وإلا فلا [ج ١٠ - ص ١٢٤]

وإن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب احدهما قسمها احدهما العلو وللاخر السفل أو كان بيهما منافع لم يجبر الممتنع من قسمها وإن تراضيا على قسمها كذلك أو على قسم المنافع بالمهاياة جاز [ج ١٠ - ص ١٢٥]

وإن كان بينهما ارض ذات زرع فطلب أحدهما قسمها دون الزرع قسمت وإن طلب قسمها مع الزرع [ج ١٠ - ص ١٢٦]

او قسم الزرع مفردا لم يجبر الاخر وإن تراضوا عليه والزرع فصيل أو قطن جاز وإن كان بذرا أو سنابل قد اشتد حبها فهل يجوز على وجهين وقال القاضي يجوز في السنابل ولا يجوز في البذر وإنا كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك

[ج ١٠ - ص ١٢٧]

وإن اتفقا على قسمه بالمهاياة جاز وإن ارادا قسم ذلك بنصب خشبة أو حجر مستو في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز فإن اراد أحدهما ان يسقي نصيبه ارضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر جاز ويحتمل ان لا يجوز ويجيء على اصلنا ان الماء لا يملك وينتفع كل واحد منهما على قدر حاجته

فصل

النوع الثاني قسمة الاجبار وهي مالا ضرر فيها ولا رد عوض كالأرض الواسعة والقرى والبساتين [ج ١٠ - ص ١٢٨]

والدور الكبار والدكاكين الواسعة والمكيلات والموزونات من جنس واحد سواء كانت مما مسته النار كالدبس وخل التمر أو لم تمسه نكل العنب والادهان والالبان فإذا طلب احدهما قسمه وابى الاخر اجبر عليه

[ج ١٠ - ص ١٢٩]

وهذه القسمة إفراز حق احدهما من الاخر في ظاهر المذهب وليست بيعا

[ج ١٠ - ص ١٣٠]

فتجوز قسمة الوقف وإن كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا جازت قسمته

وتجوز قسمة الثمار خرصا وقسمة ما يكال وزنا وما بوزن كيلا والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض وإذا حلف لا يبيع فقسم لم يحنث وحكي عن أبي عبد الله بن بطة ما يدل انها كالبيع فلا يجوز فيها ذلك

[ج ١٠ - ص ١٣١]

وان كان بينهما ارض بعضها يسقى سيحا وبعضها بعلا أو في بعضها نخل وفي بعضها شجر فطلب احدهما قسم كل عين على حدة وطلب الاخر قسمها اعيانا بالقيمة قسمت كل عين على حدة إذا امكن

فصل

ويجوز الشركاء ان ينصبوا قاسما يقسم [ج ١٠ - ص ١٣٢]

بينهم وان يسلوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم ومن شرط من ينصب ان يكون عدلا عارفا بالقسمة فمتى عدلت السهام واخرجت القرعة لزمت القسمة [ج ١٠ - ص ١٣٣]

ويحتمل ان لا تلزم فيما فين رد بخروج القرعة حتى يرضيا بذلك وإذا كان في القسمة تقويم لم يجز اقل من قاسمين وإن خلت من تقويم اجزأ قاسم واحد وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده انه لهم قسمه

[ج ١٠ - ص ١٣٤]

وذكر في كتاب القسمة ان قسمه بمجرد دعواهم لا عن بينة شهدت لهم بملكهم وإن لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه

فصل

ويعدل القاسم السهام بالاجزاء إن كانت متساوية وبالقيمة إن كانت مختلفة وبالرد إن كانت تقتضيه [ج ١٠ - ص ١٣٥]

ثم يقرع بينهم فمن خرج له سهم صار له وكيفما اقرع جاز إلا ان يكتب اسم كل واخد من الشركاء في رقعة ثم يدرجها في بنادق شمع أو طين متساوية القدر والوزن وتطرح في حجر من لم يحضر ذلك ويقال له اخرج بندقه على هذا السهم فمن خرج اسمه كان له ثم الثاني كذلك والسهم الباقي للثالث اذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية وإن كتب اسم كل سهم في رقعة وقال اخرج بندقة باسم فلان واخرج الثانية باسم الثاني والثالثة للثالث جاز

[ج ١٠ - ص ١٣٦]

وإن كانت السهام مختلفة كثلاثة لاحدهم النصف وللاخر الثلث وللاخر السدس فانه يجزئها ستة أجزاء ويخرج الاسماء على السهام لا غير فيكتب باسم صاحب النصف ثلاثا وباسم صاحب الثلث اثنتين وباسم صاحب السدس واحدة ويخرج بندقة على السهم الاول فإن خرج اسم صاحب النصف اخذه والثاني [ج ١٠ - ص ١٣٧]

والثالث وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه والثاني ثم يقرع بين الاخرين والباقي للثالث [ج ١٠ - ص ١٣٨]

فصل

فإن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بانفسهم واشهدوا على تراضيهم به لم يلتفت اليه وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم فعلى المدعي البينة وألا فالقول قول المنكر مع يمينه وإن كان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه وكان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه وكان فيما اعتبرنا فيه الرضا بعد القرعة لم تسمع دعواه وإلا فهو كقاسم الحاكم [ج ١٠ - ص ١٣٩]

وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين بطلت وان كان شائعا فيهما فهل تبطل القسمة على وجهين وإذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى احدهما في نصيبه ثم خرجت الدار مستحقة ونقض بناؤه رجع بنصف قيمته على شريكه [ج ١٠ - ص ١٤٠]

وإن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ القسمة وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين فان قلنا هي افراز حق لم تبطل القسمة وإن قلنا هي بيع [ج ١٠ - ص ١٤١]

انبنى على بيع التركة قبل قضاء الدين هل يجوز على وجهين

[ج ١٠ - ص ١٤٢]

وإن اقتسما فحصلت الطريق في نصيب احدهما ولا منفذ للاخر بطلت القسمة [ج ١٠ - ص ١٤٣]

ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه [ج ١٠ - ص ١٤٤]

باب الدعاوى والبينات

المدعي من إذا سكت ترك والمنكر من اذا سكت لم يترك ولا تصح الدعوى والانكار الا من جائز التصرف [ج ١٠ - ص ١٤٦]

وإذا تداعيا عينا لم تخل من ثلاثة اقسام احدها ان تكون في يد احدهما فهي له مع يمينه انها له لا حق للاخر فيها إذا لم كن بينة ولو تنازعا دابة احدهما راكبها أو له عليها حمل والاخر بكمه فهو اخذ للابسه

[ج ١٠ - ص ١٤٧]

وإن تنازع صاحب الدار والخياط الابرة والمقص فهما للخياط وإن تنازع هو والقراب القربة فهي للقراب وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لاحدهما فهي له وإن تنازعا حائطا معقود ببناء احدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه أو له عليه ازج فهو له [ج ١٠ - ص ١٤٨]

وإن كان محلولا من بنائهما أو معقودا بهما فهو بينهما ولا ترجح الدعوى بوضع خشب احدهما عليه ولا بوجود الاخر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الخص [ج ١٠ - ص ١٤٩]

وإن تنازع صاحب العلو السفل في سلم منصوب أو درجة فهي لصاحب العلو إلا ان يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل فيكون بينهما

[ج ١٠ - ص ١٥٠]

وان تنازعا في السقف الذي بينهما فهو بينها وإن تنازع المؤجر والمستاجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في الدار لصاحبها وإلا فهو بينهما [ج ١٠ - ص ١٥١]

وان تنازعا دارا في يدهما فادعاها احدهما وادعى الاخر نصفها جعلت بينهما نصفين واليمين على مدعي النصف [ج ١٠ - ص ١٥٢]

وإن تنازع الزوجان اورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح للرجل فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرأة وما يصلح لهما فهو بيهما وان اختلف صانعان في قماش دكان فهما حكم بالة كل صناعة لصحبها في ظاهر كلام أحمد والخرقي وقال القاضي إن كانت وكل من قلنا له فهو مع يمينه إذا لم تكن بينة [ج ١٠ - ص ١٥٣]

وإن كان لاحدهما بينة حكم بها وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي في ظاهر المذهب [ج ١٠ - ص ١٥٤]

وعنه إن شهدت بينة المدعى عليه انها له نتجت في مكله أو قطيعة من الامام قدمت بينته وإلا وإلا فهي للمدعي ببينته وقال القاضي فيهما اذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها رواية واحدة وقال أبو الخطاب

[ج ١٠ - ص ١٥٥]

فيه روايو اخرى انها مقدمة بكل حال فإن اقام الداخل بينة انه اشتراها من الداخل فقال القاضي تقدم بينة الداخل وقيل تقدم بينة الخارج

[ج ١٠ - ص ١٥٦]

فصل

القسم الثاني ان تكون العين في يديهما فيتحالفان وتقسم بينهما

[ج ١٠ - ص ١٥٧]

وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وارض الاخر تحالف وهي بينهما وإن تنازعا صبيا في يديهما فكذلك وإن كان مميزا فقال أني حر فهو حر

[ج ١٠ - ص ١٥٨]

إلا ان تقوم بينة برقه ويحتمل ان يكون كالطفل فإن كان لاحدهما بينة حكم له بها وإن كان لكل واحد بينة قدم اسبقهما تاريخا [ج ١٠ - ص ١٥٩]

فان وقتت احدهما واطلقت الاخرى فهما سواء ويحتمل تقديم المطلقة وإن شهدت احدهما بالملك والاخرى بالملك والنتاج أو سبب من اسباب الملك فه تقدم بذلك على وجهين [ج ١٠ - ص ١٦٠]

ولا تقدم احدهما بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة ولا الرجلان على الرجل والمرأتين ويقدم الشاهدان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين وإذا تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين وعنه أنهما يتحالفان كمن لا بينة لهما [ج ١٠ - ص ١٦١]

وعنه انه يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها فإن ادعى احدهما أنه اشتراها من زيد لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول وهي ملكه وتشهد البينة به فإن ادعى احدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه وادعى الاخر انه اشتراها من عمرو وهي ملكه واقاما بذلك بينتين تعارضتا

[ج ١٠ - ص ١٦٢]

وإن اقام احدهما بينة انها ملكه واقام الاخر بينة انه اشتراها منه أو وقفها عليه أو اعتقه قدمت بينته [ج ١٠ - ص ١٦٣]

ولوأقام رجل بينة ان هذه الدار لأبي خلفها تركة واقامت امرته بينة ان اباه اصدقها إياها فهي للمرأة [ج ١٠ - ص ١٦٤]

فصل القسم الثالث

تداعيا عينا في يد غيرهما فإنه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واخذها [ج ١٠ - ص ١٦٥]

فإن كان المدعي عبدا فاقر لأحدهما لم يرجح إقراره وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها [ج ١٠ - ص ١٦٦]

وإن كان لكل واحد بينة تعارضتا والحكم على ما تقدم [ج ١٠ - ص ١٦٧]

فإن اقرصاحب اليد لاحدهما لم ترجح بذلك وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه فقال القاضي يحلف لكل واحد منهما وهي له وقال أبو بكر بل يقرع بين المدعيين فتكون لمن تخرج له القرعة [ج ١٠ - ص ١٦٨]

وإن كان في يد رجل عبد فادعى انه اشتراه من زيد وادعى العبد ان زيدا اعتقه واقام كل واحد بينة انبنى على بينة الداخل والخارج وإن كان العبد في يد زيد فالحكم فيه ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما

[ج ١٠ - ص ١٦٩]

وإن كان في يده عبد فادعى عليه رجلان كل واحد منهما انه اشتراه مني بثمن سماه فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما وإن انكرهما حلف لهما وبرىء فإن صدق احدهما لزمه ما ادعاه وحلف للاخر وإن كان لاحدهما بينة فله الثمن ويحلف للاخر وإن اقام كل واحد منهما بينة فأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما أو إطلاقهما أو إطلاف إحدهما وتاريخ الاخرى عمل بهما [ج ١٠ - ص ١٧٠]

وإن اتفق تاريخهما تعارضتا والحكم على ما تقدم وإن ادعى كل واحد منهما انه باعني اياه بالف وأقام بينة قدم أسبقهما تاريخا وإن لم تسبق احدهما تعارضتا وإن قال أحدهما غصبني إياه وقال الاخر ملكنيه أو أقر لي به وأقام كل واحد بينة فهو للمغصوب منه ولا يغرم للاخر

باب تعارض البينتين قولهم وإن اقام كل منهم بينه بما ادعاخ فهل تقدم بينة العبد فيعتق أو يتعارضان ويبقى على الرق فيه وجهان وإن قال إن مت في المحرم فسالم حر وإن مت في صفر فغانم حر فاقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه قدمت بينة سالم

[ج ١٠ - ص ١٧٣]

وإن قال إن مت في مرضى هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر واقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق ذكره اصحابنا والقياس ان يعتق أحدهما بالقرعة ويحتمل أن يعتق غانم وحده لأن بينته تشهد بزيادة

[ج ١٠ - ص ١٧٤]

وإن اتلف ثوبا فشهدت بينة ان قيمته عشرون وشهدت إخرى قيمته ثلاثون لزمه اقل القيمتين [ج ١٠ - ص ١٧٥]

ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال اخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها ولا بينة حلف كل واحد على ابطال دعوى صاحبه وكان ميراث الأبن لأبيه وميراث المراة لاخيها وزوجها نصفين وإن اقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا وسقطتا وقياس مسائل الغرقى ان يجعل للأخ سدس مال الابن والباقي للزوج

[ج ١٠ - ص ١٧٦]

إذا شهدت بينة على ميت انه وصى بعتق سالم وهو ثلث ماله وشهدت اخرى انه وصى بعتق غانم وهو ثلث ماله اقرع بينهما فمن تقع له القرعة عتق دون صاحبه [ج ١٠ - ص ١٧٧]

الا ان يخبر الورثة وقال أبو بكر وابن أبي موسى يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة وإن شهدت بينة غانم انه رجع عن عتق سالم عتق غانم وحده سواء كانت وارثة أو لم تكن [ج ١٠ - ص ١٧٨]

وإن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته اجنبيه قبلت وإن كانت وارثه عتق العبدان وقال أبو بكر يحتمل ان يقرع بينهما فإن خرجت القرعة لسالم عتق وحده وإن خرجت لغانم عتق هو ونصف سالم وإن شهدت بينة انه وصى بعتق غانم وكل واحد منهما ثلث المال عتق سالم وحده وإن شهدت بينة غانم انه اعتقه في مرضه ايضا عتق اقدمهما تاريخا [ج ١٠ - ص ١٧٩]

فإن جهل السابق عتق احدهما بالقرعة فإن كانت بينة احدهما وارثة ولم تكذب الاجنبية فكذلك وإن قاالت ما اعتق سالما اعتق غانما كله وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته في انه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة وإلا فلا وإن كانت الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم عتق سالم كله وينظر في غانم فإن كان تاريخ عتقه سابقا أو خرجت القرعة له عتق كله وإن كان متأخرا أو خرجت القرعة لسالم لم يعتق منه شيء [ج ١٠ - ص ١٨٠]

وقال القاضي يعتق من غانم نصفه وإن كذبت بينة سالم عتق العبدان

[ج ١٠ - ص ١٨١]

إذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا فادعى كل واحد منهما انه مات على دينه فإن عرف اصل دينه فالقول قول من يدعيه وإن لم يعرف فالميراث للكافر لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الاسلام

[ج ١٠ - ص ١٨٢]

وإن لم يعترف المسلم انه اخوه ولم تقم به بينة فالميراث بينهما ويحتمل ان يكون للمسلم لأن حكم الميت حكم المسلمين في غسله والصلاة عليه وقال القاضي القياس ان يقرع بينهما ويحتمل ان يقف الامر حتى يظهرا أصل دينه وإن أقام كل واحد بينة انه مات على دينه تعارضتا [ج ١٠ - ص ١٨٣]

وإن قال شاهدان نعرفه مسلما وقال شاهدان نعرفه كافرا فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم [ج ١٠ - ص ١٨٤]

وإن خلف ابوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه فالقول قول الأبوين ويحتمل ان القول قول الابنين وان خلف خلف ابنا كافر أو اخا وامراة مسلمين فاختلفوا في دينه فالقول قول الابن على قول الخرقي وقال القاضي يقرع بينهما وقال أبو بكر قياس المذهب ان تعطى المرأة الربع ويقسم الباقي بين الابن والاخ نصفين [ج ١٠ - ص ١٨٥]

ولو مات مسلم وخلف ولدين مسلما وكافرا فاسلم الكافر وقال اسلمت قبل موت أبي وقال أخوه بل بعده فلا ميراث له فإن اسلمت في المحرم ومات أبي في صفر وقال اخوه بل مات في ذي الحجة فله الميراث مع اخيه

[ج ١٠ - ص ١٨٦]

تحمل الشهادة واداؤها فرض على الكفاية [ج ١٠ - ص ١٨٨]

إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين وإن لم يقم بها من يكفي تعينت على من وجد قال الخرقي ومن لزمته الشهادة فعليه ان يقوم بها على القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك

[ج ١٠ - ص ١٨٩]

و لايجوز لمن تعينت عليه اخذ الأجرة عليها ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين [ج ١٠ - ص ١٩١]

ومن كانت عنده شهادة في حد لله ابيح إقامتها ولم يستحب وللحاكم أن يعرض له بالوقوف عنها في أحد الوجهين [ج ١٠ - ص ١٩٢]

ومن كانت عنده شهادة لادمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله فإن لم يعلمها استحب له إعلامه بها وله إقامتها قبل ذلك ولا يجوز ان يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع [ج ١٠ - ص ١٩٣]

الرؤية تختص بالأفعال كالقتل والغضب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة وغيرها والسماع على ضربين سماع من المشهود عليه نحو الاقرار والعقود والطلاق والعتاق [ج ١٠ - ص ١٩٤]

وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر عليه في الغالب الا بذلك كالنسب والموت والملك والنكاح والخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية والعزل وما اشبه ذلك [ج ١٠ - ص ١٩٦]

ولا تقبل الإستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام أحمد والخرقي وقال القاضي تسمع من عدالين فصاعدا وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن فصدقه المقر له جاز أن يشهد به وإن كذبه لم يشهد وإن سكت جاز أن يشهد [ج ١٠ - ص ١٩٧]

ويحتمل ان لا يشهد حتى ة يتكرر وإن راى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والاجارة والاعارة ونحوها جاز أن يشهد بالملك له [ج ١٠ - ص ١٩٨]

ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف

فصل

ومن شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شروطه وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها [ج ١٠ - ص ١٩٩]

وإن شهد بالرضاع فلا بد من ذكر عدد الرضعات وإنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه وإن شهد بالقتل احتاج ان يقول ضربه السيف وجرحه فمات لم يحكم به [ج ١٠ - ص ٢٠٠]

وإن شهد بالزنى فلا بدان يذكر بمن زنى واين زنى وكيف زنى وانه رأى ذكره في فرجها ومن أصحابنا من قال لا يحتاج إلى ذكر المزني بها ولا ذكر المكان ومن شهد بالسرقة فلا بد من ذكر المسروق منه والنصاب والحرز وصفه السرقة وأن شهد بالقذف ذكر المقذوف وصفة القذف وإن شهدا ان هذا العبد ابن امة فلان لم يحكم له به حتى يقولا ولدته في ملكه

[ج ١٠ - ص ٢٠١]

وإن شهدا انه اشتراها من فلان أو وقفها عليه أو اعتقها لم يحكم له بها حتى يقولا وهي [ج ١٠ - ص ٢٠٢]

في ملكه وإن شهدا ان هذا الغزل من قطنه أو الطير من بيضته والدقيق من حنطته حكم له بها وإذا مات رجل فادعى اخر انه وارثه فشهد له شاهدان انه وارثه لا يعلمان له وارثا سواه سلم المال اليه سواء كانا من أهل اخبرة الباطنة أو لم يكونا [ج ١٠ - ص ٢٠٣]

وإن قالا لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد احتمل ان يسلم المال اليه واحتمل ان لا يسلم اليه حتى بستكشف القاضي عن خبره في البلدان التي سافر اليها [ج ١٠ - ص ٢٠٤]

وتجوز شهادة المستخفي [ج ١٠ - ص ٢٠٥]

ومن سمع رجلا يقر بحق أو يشهد شاهدا بحق أو سمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه وانفاذه في احدى الروايتين ولا يجوز في الاخرى حتى يشهده على ذلك [ج ١٠ - ص ٢٠٦]

فصل

وإن شهد احدهما انه غصبه ثوبا احمر وشهد اخر انه غصبه ثوبا أبيض أو شهد احدهما انه غصبه اليوم وشهد اخر انه غصبه امس لم تكمل البينة وكذلك كل شهادة على الفعل اذا اختلفا في الوقت لم تكمل البينة

[ج ١٠ - ص ٢٠٧]

وإن شهد احدهما انه اقر له بالف امس وشهد اخر انه اقر له بالف اليوم أو شهد احدهما انه باعه داره امس وشهد اخر انه باعه إياها اليوم كملت البينة وثبت البيع [ج ١٠ - ص ٢٠٨]

والاقرار وكذلك كل شهادة على القول ألا النكاح إذا شهد احدهما انه تزوجها امس وشهد الاخر انه تزوجها اليوم لم تكمل البينة وكذلك القذف وقال أبو بكر يثبت القذف [ج ١٠ - ص ٢٠٩]

مع شاهده [ج ۱۰ - ص ۲۱۰]

إن احب وإن شهد احدهما ان له انه اقر له بألفين ثبت الف ويحلف على الآخر وإن شهد شاهد انه اقر له بألف وشهد اخر عليه ألفا من قرض وشهد اخر ان له عليه الفا من ثمن مبيع لم تكمل البينة وإن شهد شاهدان ان [ج ١٠ - ص ٢١١]

عليه الفا وقال احدهما قضاه بعضه بطلت شهادته نص عليه وان شهد انه اقرضه الفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما وإذا كانت له بينة بألف فقال أريد ان تشهد لي بخمسمائة لم يجز وعند أبي الخطاب يجوز

[ج ١٠ - ص ٢١٢]

باب شروط من تقبل شهادته اهل العدالة وعنه لا تقبل إلا في الجراح اذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها

[ج ١٠ - ص ٢١٣]

الثاني العقل فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون الا من يخنق في الاحيان إذا شهد في إفاقته الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الاخرس

[ج ١٠ - ص ٢١٤]

ويحتمل ان تقبل فيما طريقه الرؤية أذا فهمت إشارته الرابع الاسلام فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم

[ج ١٠ - ص ٢١٥]

وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم ويحلفهم

[ج ١٠ - ص ٢١٦]

الحاكم بعد العصر لانشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وأنها لوصيه الرجل فإن عثر على انهما استحقا إثما قام اخران من اولياء الموصي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضي لهم وعنه ان شهادة بعض اهل الذمة تقبل على بعض

[ج ١٠ - ص ٢١٧]

والأول المذهب الخامس ان يكون ممن يحفظ فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان [ج ١٠ - ص ٢١٨]

فصل السادس العدالة

وهي استواء احواله في دينة واعتدال اقواله وافعال وقيل العدل من لم تظهر منه ريبة [ج ١٠ - ص ٢١٩]

ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض واجتناب المحارم وهو ان لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة [ج ١٠ - ص ٢٢٠]

المحارم وهو ان لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة وقيل ان لا يظهر منه إلا الخير ولا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الإعتقاد [ج ١٠ - ص ٢٢٢]

ويتخرج على قبول شهادة اهل الذمة قبول شهادة الفاسق من جهة الإعتقاد المتدين به إذا لم يتدين بالشهادة لموافقة على مخالفه واما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها [ج ١٠ - ص ٢٢٣]

فتزوج بغير ولي أو شرب من النبيذ مالا يسكره أو اخر الحج الواجب مع إمكانه ونحوه متاولا فلا ترد شهادته وإن فعله معتقدا تحريمه ردت شهادته ويحتمل ان لا ترد [ج ١٠ - ص ٢٢٤]

الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه

[ج ١٠ - ص ٢٢٥]

فلا تقبل المصافع والمتمسخر والمغني والرقاص [ج ١٠ - ص ٢٢٦]

بدعة فقال حسبك

وفي الكافي من ادمن على شيء من ذلك ردت شهادته لأنه أما معصيه وأما دناءة الثالثة يباح الدف لأنه لو كان محرما لما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في العرس ذكره السامري ولم يفرق وذكر أصحابنا وغيرهم أنه مكروه في غير النكاح روي عمر ذكره في الشرح قيل والختان وقيل وسرور حادث غيرهما لكن إن ضرب به الرجال تشبيها بالنساء كره ذلك ذكره في الكافي والشرح والرعاية الرابعة الحداء بضم الحاء وقيل بكسرها لا بأس به ولذلك ينشد الأعراب سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرجه إلى حد الغنا ذكره في الشرح وغيره وقيل هو كالغناء الخامسة قال الشافعي رضي الله عنه الشعر كالكلام حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه

قال أحمد في رواية ابن منصور ما يكره منه قال الهجاء والرقيق الذي يشبب بالنساء واما الكلام الجاهلي فما أنفعه

وسأله عن الخبر لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلىء شعرا فتلكا فذكر له قول النضر لم تمتلىء أجوافنا لأن فيها القران وغيره وهكذا كان في الجاهلية فأما اليوم فلا فقال ما أحسن ماقال واختار جماعة قول أبي عبيد أن يغلب عليه

قال في الفروع وهو أظهر وإن أفرط شاعر بالمدحة باعطائه

واللاعب بالشطرنج والنرد [ج ١٠ - ص ٢٣٠]

والذي يتغدى في السوق ويمد رجليه في مجمع الناس ويحدث بمباضعة اهله أو امته ويدخل الحمام بغير مئزر ونحو ذلك فأما الشين في الصناعة كالحجام والحائك والنخال والنفاط [ج ١٠ - ص ٢٣١]

والقمام والزبال والمشعوذ والدباغ والحارس والقراد والكباش فهل تقبل شهادتهم اذا حسنت طرائقهم على روايتين [ج ١٠ - ص ٢٣٢]

فصل

ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر أو تاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك [ج ١٠ - ص ٢٣٣]

ولا يعتبر اصلاح العمل وعنه يعتبر في التائب اصلاح العمل سنة ولا تقبل شهادة القاذف [ج ١٠ - ص ٢٣٤]

وتوبته ان بكذب نفسه وقيل إن علم صدق نفسه فتوبته أن يقول قد ندمت على ما قلت ولا أعود إلى مثله وانا تائب إلى الله منه

[ج ١٠ - ص ٢٣٥]

فصل

ولا يعتبر في الشهادة الحرية بل تجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص على إحدى الروايتين [ج ١٠ - ص ٢٣٦]

وتقبل شهادة الامة فيما تجوز فيه شهادة النساء وتجوز شهادة الاصم على مايراه على المسموعات التي كانت قبل صممه وتجوز شهادة الاعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت [ج ١٠ - ص ٢٣٧]

وبالاستعاضة وتجوز في المرئيات التى تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به فإن لم يعرفه الا بعينه فقال القاضي تقبل شهادته أيضا ويصفه الحاكم بما يتميز به ويتحمل ان لا تجوز لان هذا مما لا ينضبط غالبا [ج ١٠ - ص ٢٣٨]

وإن شهد عند الحاكم ثم عمي قبلت شهادته وجها واحدا وشهادة ولد الزنى جائزة في الزنى وغيره [ج ١٠ - ص ٢٣٩]

وتقبل شهادة الانسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة والحاكم على حكمه بعد العزل وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي وعنه في شهادة البدوي على القروي اخشى ان لا تقبل فيحتمل وجهين [ج ١٠ - ص ٢٤٠]

باب موانع الشهادة

ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء أحدها قرابة الولادة فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل ولا ولد لوالد وإن علا في اصح الروايات

[ج ١٠ - ص ٢٤٢]

وعنه تقبل فيما لا يجر به نفعا غالبا نحو ان يشهد احدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف وعنه تقبل شهادة الوالد لولده وتقبل شهادة بعضهم على بعض في اصح الروايتين [ج ١٠ - ص ٢٤٣]

ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في احدى الروايتين ولا تقبل شهادة السيد لعبده [ج ١٠ - ص ٢٤٤]

ولا العبد لسيده وتقبل شهادة الاخ لاخيه وسائر الاقارب والصديق لصديقه والمولى لعتيقه

فصل

الثاني ان يجر إلى نفسه نفعا لشهادته [ج ١٠ - ص ٢٤٥]

كشهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال والوصي للميت [ج ١٠ - ص ٢٤٦]

والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه والشريك لشريكه والغرماء للمفلس بالمال واحد الشفيعين بعفو الاخر عن شفعته [ج ١٠ - ص ٢٤٧]

فصل

الثالث ان يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقله بجرح شهود قتل الخطا والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس والسيد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين والوصي بجرح الشاهد على الايتام والشريك بجرح الشاهد على شريكه [ج ١٠ - ص ٢٤٨]

وسائر من لا تقبل شهادته لإنسان اذا شهد بجرح الشاهد عليه

فصل الرابع العداوة

[ج ١٠ - ص ٢٤٩]

كشهادة المقذوف على قاذفه والمقطوع عليه الطريق على قاطعه والزوج بالزنى على امراته

فصل الخامس

ان يشهد الفاسق بشهادة فترد ثم يتوب فيعيدها فإنها لا تقبل للتهمة

[ج ١٠ - ص ٢٥٠]

ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت ولو شهد كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ثم اعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبي قبلت

[ج ١٠ - ص ٢٥١]

وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه فردت ثم اعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح ففي ردها وجهان وإن شهد بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت ثم عفا الشاهد عن شفعته واعاد تلك الشهادة لم تقبل ذكر القاضي [ج ١٠ - ص ٢٥٢]

ويحتمل ان تقبل [ج ١٠ - ص ٢٥٣]

باب اقسام المشهود به

والمشهود به ينقسم إلى خمسة اقسام احدها الزنى وما يوجب حده فلا تقبل فيه إلا شهادة اربعة رجال أحرار وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة على روايتين الثاني القصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران [ج ١٠ - ص ٢٥٤]

الثالث ماليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية اليه وما أشبه ذلك فلا يقبل في إلا رجلان

[ج ١٠ - ص ٢٥٥]

وعنه في النكاح والرجعة والعتق انه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وعنه في العتق انه يقبل فيه شاهد ويمين المدعي وقال القاصي النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين روايه واحدة والوكاله والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين [ج ١٠ - ص ٢٥٦]

قال أحمد في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامراتين إن كانت في المطالبة بدين فاما غير ذلك فلا الرابع المال وما يقصد به المال كالبيع والقرض والرهن والوصية له وجناية الخطا فيقبل فيه شهادة رجل وامراتين وشاهد ويمين المدعي [ج ١٠ - ص ٢٥٧]

وهل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة والمنقلة شهادة رجل وامرأتين على روايتين [ج ١٠ - ص ٢٥٩]

الخامس مالا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه فيقبل فيه شهادة امراة واحدة [ج ١٠ - ص ٢٦٠]

وعنه لا يقبل فيه اقل من امرأتين وإن شهد به الرجال كان اولى بثبوته

فصل

وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية

وإن شهدوا بالسرقة ثبت المال دون القطع وإن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامراتان وإن ادعته المراة لم يقبل فيه إلا رجلان وإذا شهد رجل وامراتان لرجل بجارية انها أم ولده وولدها منه قضي له بالجارية أم ولد وهل تثبت حرية الولد ونسبة من مدعيه على روايتين [ج ١٠ - ص ٢٦٢]

باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة ولا تقبل إلا ان تتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر

[ج ١٠ - ص ٢٦٤]

وقيل لا تقبل إلا بعد موتهم ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادتي اني اشهد ان فلان ابن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعا بكذا أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا عندي بكذا فإن سمعه يقول أشهد على فلان بكذا لم يجز ان يشهد

[ج ١٠ - ص ٢٦٥]

إلا أن يسمع يشهد عند الحاكم أو يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع أو إجازة اوقرض فهل يشهد به على وجهين

[ج ١٠ - ص ٢٦٦]

ونثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع وقال أبو عبد الله بن بطة لا تثبت حتى يشهد اربعة على كل شاهد اصل شاهدا فرع

[ج ١٠ - ص ٢٦٧]

ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع وعنه لهن مدخل فيشهد رجلان على رجل وامراتان أو رجل وامراتانن على رجل وامراتين وقال القاضي لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامراتين نص عليه أحمد قال أبو الخطاب وفي هذه الرواية سهو من ناقلها

[ج ١٠ - ص ٢٦٨]

حتى تثبت عنده عدالتهما وعدالة شاهدي الاصل ولا يجوز للحاكم ان يحكم بشهادة شاهدي الفرع وإن شهدا عنده فلم يحم حتى حضر شهود الاصل وقف الحكم على سماع شهادتهم

[ج ١٠ - ص ٢٦٩]

وإن حدث منهم مايمنع قبول الشهادة لم يجز الحكم وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان وإن رجع شهود الاصل لم يضمنوا ويحتمل ان يضمنوا

[ج ١٠ - ص ٢٧٠]

فصل

ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ولم ينقض الحكم

[ج ١٠ - ص ٢٧١]

سواء ماقبل القبض وبعده وسواء كان المال قائما اتالفا وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى [ج ١٠ - ص ٢٧٢]

وإن كان بعده لم يغرموا شيئا وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف [ج ١٠ - ص ٢٧٣]

وإن كان بعده وقالوا أخطانا فعليهم دية ماتلف ويتقسط الغرم على عددهم فإن رجع أحدهم وحده غرم بقسطه [ج ١٠ - ص ٢٧٤]

وإذا شهد عليه ستة بالزنى فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية وإن رجع الكل لزمتهم الدية أسداسيا وإن شهد اربعة بالزنى واثنان بالاحصان فرجم ثم رجع الجميع لزمتهم الدين اسداسا في أحد الوجهين وفي الاخر على شهود الزنى النصف وعلى شهود الاحصان النصف [ج ١٠ - ص ٢٧٥]

وإن شهد اربعة بالزنى شهد اثنان منهم بالاحصان صحت الشهادة فإن رجم ثم رجعوا عن الشهادة فعلى من شهد بالاحصان ثلثا الدية على الوجه الاول وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة ارباعها [ج ١٠ - ص ٢٧٦]

وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله ويتخرج ان يغرم النصف وإن بان بعد الحكم ان الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين نقض الحكم [ج ١٠ - ص ٢٧٧]

ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان على المزكين فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم [ج ١٠ - ص ٢٧٨]

وعنه لا ينقض إذا كانا فاسقين وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم وإذا علم الحاكم بشاهد الزور [ج ١٠ - ص ٢٧٩]

عزره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه ولا تقبل الشهادة الا بلفظ الشهادة [ج ١٠ - ص ٢٨٠]

فإن قال اعلم أو احق ثم يحكم به [ج ١٠ - ص ٢٨١]

باب اليمين في الدعاوى النكاح والطلاق وقال أبو الخطاب إلا في تسعة اشياء النكاح والرجعة والطلاق والرق والولاء والاستيلاد والنسب والقذف والقصاص وقال القاضي في الطلاق والقصاص والقذف روايتان

[ج ١٠ - ص ٢٨٣]

وسائر السته لا يستحلف فيها رواية واحد وقال الخرقي لا يحلف في القصاص ولا في المراة إذا انكرت النكاح وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها

[ج ١٠ - ص ٢٨٤]

وإذا انكر المولي مضي الأربعة الأشهر حلف وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه حلف معه ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات ونحوها ويجوز

[ج ١٠ - ص ٢٨٥]

الحكم في المال ومايقصد به المال بشاهد ويمين المدعي ولا تقبل فيه شهادة امرأتين ويحتمل أن تقبل وهل يثبت العتق بشاهد ويمين على روايتين ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه حلف على البت ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه حلف على البت ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه في الاثبات

[ج ١٠ - ص ٢٨٦]

حلف على البت وإن حلف على النفي حلف على نفي علمه ومن توجهت عليه يمين لجماعة فقال احلف يمينا واحدة لهم فرضوا جاز

[ج ١٠ - ص ٢٨٧]

وإن أبو حلف لكل واحد يمينا

[ج ١٠ - ص ٢٨٨]

فصل

واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز ففي اللفظ يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور [ج ١٠ - ص ٢٨٩]

واليهودي يقول والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر ونجاه من فرعون وملائه والنصراني والله الذي انزل الانجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص والمجوسي يقول والله الذي خلقني وصورني ورزقني والزمان يحلفه بعد العصر [ج ١٠ - ص ٢٩٠]

أو بين الاذانين والمكان يحلفه بمكة بين الركن والمقام وفي الصخرة ببيت المقدس وفي سائر البلدان عند المنبر ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها ولا تغلظ اليمين الا فيما له خطر كالجنايات والعتاق والطلاق وماتجب فيه الزكاة من المال وقيل ما يقطع به السارق وإن راى الحاكم ترك التغلظ فتركه كان مصيبا [ج ١٠ - ص ٢٩١]

يصح الاقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه [ج ١٠ - ص ٢٩٤]

فاما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما إذن له [ج ١٠ - ص ٢٩٥]

دون ما زاد وكذلك العبد المأذون له في التجارة [ج ١٠ - ص ٢٩٦]

ولا يصح إقرار السكران ويتخرج صحته بناء على طلاقه ولا يصح اقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل ان يكره على الاقرار لانسان فيقر لغيره أو على الاقرار بطلاق أمراة فيقر بطلاق غيرها أو على الاقرار بدنانير فيقر بدارهم فيصح [ج ١٠ - ص ٢٩٧]

وأن أكره على وزن ثمره فباع داره في ذلك صح وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح اقراره بغير المال وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح في اصح الروايتين وفي الاخرى لا يصح بزيادة على الثلث ولا يحاص المقر له غرماء الصحة قال أبو الحسن التميمي والقاضي يحاصهم [ج ١٠ - ص ٢٩٩]

وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح

[ج ١٠ - ص ٣٠٠]

وإن أقر لوارث واجنبي فهل يصح في حق الأجنبي على وجهين

[ج ١٠ - ص ٣٠١]

وإن اقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح اقراره وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثا نص عليه وقيل إن الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية وإن اقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره [ج ١٠ - ص ٣٠٢]

وإن أقر المريض بوارث صح وعنه لا يصح وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها [ج ١٠ - ص ٣٠٣]

فصل

وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح وأخذ به [ج ١٠ - ص ٣٠٤]

إلا ان يقر بقصاص في النفس فنص أحمد انه يتبع به بعد العتق وقال أبو الخطاب يؤخذ به في الحال وإن اقر السيد عليه بذلك لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص فيقبل فيما يجب به من المال [ج ١٠ - ص ٣٠٥]

وإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق وعنه يتعلق برقبته وإن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبل وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع دون المال [ج ١٠ - ص ٣٠٦]

وإن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال لم يصح وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت المال وان أنكر عتق ولم يلزمه الآلف وأن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه وإن اقر لبهيمة لم يصح

[ج ١٠ - ص ٣٠٧]

وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل اقرارها وعنه يقبل في نفسها ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الاولاد وإن أولدها بعد الاقرار ولذا كان رقيقا وإذا اقر بولد امته انه ابنه ثم مات ولم يبين هل اتت به في ملكه أو غيره فهل تصير أم ولد على وجهين [ج ١٠ - ص ٣٠٨]

فصل

وإذا اقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب انه ابنة ثبت نسبه منه وإن كان ميتا ورثه وإن كان كبيرا عاقلا لم يثبت حتى يصدقه وأن كان ميتا فعلى وجهين [ج ١٠ - ص ٣٠٩]

ومن ثبت نسبه فجاءت امه بعد المقر فادعت الزوجية لم يثبت بذلك

[ج ١٠ - ص ٣١٠]

وإن اقر بنسب اخ اوعم في حياة أبيه أو جده لم يقبل وإن كان بعد موتهما وهوالوارث وحده صح اقراره وثبت النسب [ج ١٠ - ص ٣١١]

وإن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر وإن اقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل اقراره إلا ان يصدقه مولاه [ج ١٠ - ص ٣١٢]

وإن اقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل على روايتين [ج ١٠ - ص ٣١٣]

وإن اقر الولي عليها به قبل إن كانت مجبرة وإلا فلا وإن اقر ان فلانة امراته [ج ١٠ - ص ٣١٤]

أو اقرت ان فلانا زوجها فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر صح وورثه وإن اقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة وإن اقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه [ج ١٠ - ص ٣١٥]

فإن لم يكن له تركة لم يلزمهم شيء

فصل

وإذا اقر لحمل امراة صح فإن ألقته ميتا أو لم يكن حمل بطل وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والانثى ذكره

[ج ١٠ - ص ٣١٦]

ابن حامد وقال أبو الحسن التميمي لا يصح الاقرار إلا أن يعزوه إلى سبب من ارث أو وصية فيكون بينهما عن حسب ذلك ومن اقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين [ج ١٠ - ص ٣١٧]

وفي الاخر يؤخذ المال إلى بيت المال [ج ١٠ - ص ٣١٨]

باب ما يحصل به الاقرار

إذا ادعى عليه ألفا فقال نعم أو اجل أو صدق أو انا مقر بها أو بدعواك كان مقرا [ج ١٠ - ص ٣١٩]

وإن قال أنا إقر ولا انكر أو يجوز ان يكون محقا أو عسى أو لعل أو اظن أو احسب أو اقدر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك لم يكن مقرا

[ج ١٠ - ص ٣٢٠]

وإن قال انا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو احرزها أو هي صحاح فهل يكون مقرا يحتمل وجهين وإن قال له علي الف أن شاء الله أو في علمي أو في ما اعلم أو قال اقضني ديني عليك الفا أو اسلم الي ثوبي هذا أو فرسي هذه فقال نعم فقد أقر بها [ج ١٠ - ص ٣٢١]

وإن قال إن قدم فلان فله علي الف لم يكن مقرا وإن قال له علي الف إن قدم فعلى وجهين وإن قال له علي الف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا وإن قال إذا جاء راس الشهر فله علي الف فعلى وجهين وإن قال له علي [ج ١٠ - ص ٣٢٢]

الف إن شهد به فلان أو إن شهد به فلان صدقته لم يكن مقرا

[ج ١٠ - ص ٣٢٣]

وإن قال إن شهد به فلان فهوصادق احتمل وجهين وإن اقر العربي بالأعجمية أو العجمي بالعربية وقال لم أدر معنى ما قلت فالقول قوله مع يمينه [ج ١٠ - ص ٣٢٤]

باب الحكم فيما إذا وصل باقراره ما يغيره

إذا وصل به ما يسقطه مثل ان يقول له علي ألف لا تلزمني أو قد قبضه أو استوفاه أو الف من ثمن خمر أو تكلفت به على اني بالخيار أو الف إلا الفا أو ستمائة لزمه الالف [ج ١٠ - ص ٣٢٦]

وإن قال كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي ليس باقرار والقول قوله مع يمينه [ج ١٠ - ص ٣٢٧]

وقال ابوالخطاب يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل ألا ببينة فإن لم يكن بينة حلف المدعي انه لم يقض ولم يبرا واستحق وقال هذا رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى [ج ١٠ - ص ٣٢٨]

فصل

ويصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليه [ج ١٠ - ص ٣٢٩]

وفي استثناء النصف وجهان [ج ١٠ - ص ٣٣٠]

فإذا قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثنى فهل يقبل على وجهين وإن قال له هذه الدار إلا هذا [ج ١٠ - ص ٣٣١]

البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه وإذا قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له على درهم ودرهم إلا درهما فهل يصح الاستثناء على وجهين [ج ١٠ - ص ٣٣٢]

وإن قال له على خمسة الا درهمين ودرهما لزمته الخمسة في أحد الوجهين وفي الاخر يلزمه ثلاثة ويصح الاستثناء من الاستثناء [ج ١٠ - ص ٣٣٣]

فإذا قال له على سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة وإن قال له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهما لزمته عشرة في أحد الوجوه وفي الآخر لزمه ستة وفي الآخر سبعة وفي الاخر ثمانية [ج ١٠ - ص ٣٣٤]

ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه فإذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا لزمته المائة إلا أن يستثنى عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح ذكره الخرقي وقال أبو بكر لا يصح [ج ١٠ - ص ٣٣٥]

فإذا قال له علي مائة درهم إلا دينار فهل يصح على وجهين

فصل

وإذا قال له علي ألف ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا [ج ١٠ - ص ٣٣٦]

أو إلى شهر لزمه الف جياد وافيه حالا ألا أن يكون في بلد اوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلد أو غيرها على وجهين

[ج ١٠ - ص ٣٣٧]

وإن قال له علي الف إلى شهر فانكر المقر له الأجل لزمه مؤجلا ويحتمل ان يلزمه حالا وإن قال له على ألف زيوف وفسره بمالا فضة فيه لم يقبل

[ج ١٠ - ص ٣٣٨]

فإن فسره بمغشوشة قبل وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة

[ج ١٠ - ص ٣٣٩]

وإن قال له عندي رهن وقال المالك وديعة فالقول قول المالك مع يمينه وإن قال له علي الف من ثمن مبيع لم اقبضه وقال المقر له بل هو دين في ذمتك فعلى وجهين [ج ١٠ - ص ٣٤٠]

فإن قال له عندي الف وفسره بدين أو وديعة قبل منه [ج ١٠ - ص ٣٤١]

وإن قال له علي الف وفسره بوديعة لم يقبل ولو قال له في هذا المال الف لزمه تسليمه وإن قال له من مالي أو مافي ميراثي من ابى الف أو نصف داري هذه [ج ١٠ - ص ٣٤٢]

وفسره بالهبة وقال بدا لي من تقبيضه قبل وإن قال له في ميراث أبي الف فهو دين على التركة وإن قال له نصف هذه الدار فهو مقر بنصفها وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية

وقال القاضي وأصحابه لا يقبل وعلى الأول إن مات ولم يفسره أو رجع عنه لم يلزمه شيء وذكر الأزجي في له ألف في مالي يصح لأن معناه استحقه بسبب سابق ومن مالي وعد قال وقال أصحابنا لا فرق بين من والفاء في أنه يرجع في تفسيره أليه ولا يكون إقرار إذا اضافه إلى نفسه ثم أخبر لغيره بشيء منه وإن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة لأن ذلك في قوة قوله له على أبي دين كذا

وفي الترغيب له في هذا المال أو في هذه التركة الف صح قال ويعتبر أن لا يكون ملكه

فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو وقال هذا ملكي إلى الان وهو لفلان فباطل ولو قال هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت لزمه بأول كلامه وإن قال له نصف هذه الدار فهو مقر بنصفها لأنه أقر بذلك وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية لإقراره بذلك فعارية بدل من الدار ولا تكون إقرار بالدار لأنه رفع باخر كلامه ما دخل في أوله وهو بدل اشتمال لأن الأول مشتمل على الثاني كقوله تعالى ﴿

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ﴾ البقرة 217 فالشهر يشتمل على القتال [ج ١٠ - ص ٣٤٣]

وإن اقر انه وهب أو رهن واقبض أو اقر بقبض ثمن أو غيره ثم انكر وقال ما قبضت ولا أقبضت وسأل إحلاف خصمه فهل تلزمه اليمين على وجهين [ج ١٠ - ص ٣٤٤]

ومن باع شيئا ثم أقر ان المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري ولم ينفسخ البيع ولزمه غرامته للمقر له وكذلك إن وهبه أو اعتقه ثم اقر به وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد لم يقبل قوله [ج ١٠ - ص ٣٤٥]

إلا ببينة وإن كان قد اقر انه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه لم تسمع بينته أيضا

فصل

وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو [ج ١٠ - ص ٣٤٦]

أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو وإن قال [ج ١٠ - ص ٣٤٧]

غصبته من إحدهما أخذ بالتعيين فيدفعه إلى من عينه ويحلف للاخر وإن قال لا اعرف عينه وصدقاه انتزع من يده وكانا خصمين فيه وإن كذباه فالقول قوله مع يمينه وإن أقر له بألف في وقتين لزمه الف واحد وإن أقر بالف من ثمن عبد ثم اقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه الفان

وإذا ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فاقر لاحدهما بنصفها فالمقر به بينهما [ج ١٠ - ص ٣٤٩]

وإن قال في مرض موته هذا بالف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بثلثه وحكى عن القاضي انه يلزمهم الصدقة بجميعه

[ج ١٠ - ص ٣٥٠]

فصل

اذا مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل فاقر ابنه له بها ثم ادعاها اخر فاقر له فهي للأول ويغرمها للثاني وإن اقر بها لهما جميعا فهي بينهما وإن أقر لاحدهما وحدة فهي له ويحلف للاخر وإن ادعى رجل على الميت مائة دينار ثم ادعى اخر مثل ذلك فاقر له فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما وإن كانا في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني [ج ١٠ - ص ٣٥١]

وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينار على الميت فصدقه أحد الابنين وأنكر الاخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنين [ج ١٠ - ص ٣٥٢]

وإن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الا الابنين أبي أعتق هذا وقال الاخر بل اعتق هذا الاخر عتق من كل واحد ثلثه وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الاخر

[ج ١٠ - ص ٣٥٣]

وان قال احدهما أبي اعتق هذا وقال الاخر أبي أعتق احدهما لا ادري من منهما اقرع بينهما فان وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كاملا وإن وقعت على الاخر كان حكمه حكم ما لو عين العتق في العبد الثاني سواء [ج ١٠ - ص ٣٥٤]

باب الاقرار بالمجمل

إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر فأن ابى حبس حتى يفسر

[ج ١٠ - ص ٣٥٥]

فإن مات اخذوا وارثه بمثل ذلك إن خلف الميت شيئا يقضي منه وإلا فلا فإن فسره بحق شفعة أو مال قبل وإن قل وإن فسره بما ليس بمال كقشر جوزة أو ميته أو خمر لم يقبل [ج ١٠ - ص ٣٥٦]

وإن فسره بكلب أو حد قذف فعلى وجهين [ج ١٠ - ص ٣٥٧]

وإن قال غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل وإن قال له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بالقليل والكثير

[ج ١٠ - ص ٣٥٨]

وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدا

[ج ١٠ - ص ٣٥٩]

وإن قال له علي كذا دراهم أو كذا وكذا كذا لزمه درهم بالرفع لزمه درهم وإن قال بالخفض لزمه بعض درهم يرجع في تفسيره اليه

[ج ١٠ - ص ٣٦٠]

وإن قال كذا درهما بالنصب لزمه درهم وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد لزمه [ج ١٠ - ص ٣٦١]

درهم وقال أبو الحسن التميمي يلزمه درهمان وإن قال له علي الف رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس قبل منه وإن قال له علي الف ودرهم أو الف دينار أو الف وثوب أو فرس أو درهم أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي الألف من جنس ما عطف عليه [ج ١٠ - ص ٣٦٢]

وقال التميمي وأبو الخطاب يرجع في تفسير الألف اليه وإن قال له على الف وخمسون درهما أو خمسون والف درهم فالجميع دراهم ويحتمل على قول التميمي أن يرجع في تفسير الألف اليه وإن قال له علي الف إلا درهما فالجميع دراهم [ج ١٠ - ص ٣٦٣]

وإن قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع في تفسير [ج ١٠ - ص ٣٦٤]

نصيب الشريك اليه وإن قال له علي اكثر من مال فلان قيل له فسر فإن فسره باكثر منه قدرا قبل وإن قل وإن قال اردت بقاء ونفعا لان الحلال انفع من الحرام قبل مع يمينه سواء علم مال فلان أو جهله أو ذكر قدره أو لم يذكره ويحتمل أن يلزمه اكثر منه قدرا بكل حال وإن

ادعى عليه دينا فقال لفلان علي اكثر من مالك وقال اردت التهزي لزمه حق لهما يرجع في تفسيره اليه في أحد الوجهين وفي الاخر يلزمه شيء

[ج ١٠ - ص ٣٦٦]

فصل

إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية وإن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة ويحتمل أن لزمه عشرة [ج ١٠ - ص ٣٦٧]

وإن قال له علي درهم فوق درهم وتحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم أو درهم ودرهم أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم لزمه درهمان وإن قال له درهم بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان على وجهين ذكرهما أبو بكر

وإن قال له على هذا الدرهم بل هذا الدرهمان لزمته الثلاثة وإن قال قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا وإن قال درهم في دينار لزمه درهم [ج ١٠ - ص ٣٦٩]

وان قال درهم في عشرة لزمه درهم إلا ان يريد الحساب فيلزمه عشرة

[ج ١٠ - ص ٣٧٠]

وإن قال له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج فهل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج يحتمل وجهين [ج ١٠ - ص ٣٧١]

وإن قال له عندي خاتم فيه فص كان مقرا بهما وإن قال فص في خاتم احتمل وجهين وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما يرجع اليه في تعيينه [ج ١٠ - ص ٣٧٢]